ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Онлайн-курс «Россия: государственное основание и мировоззрение»

Модуль 4
Политическое устройство России

Урок 6
Политико-правовые аспекты основ Российской государственности

СОДЕРЖАНИЕ

6.1. Онтология государственной власти в России 3
6.2. Модернизация власти на современном этапе. 8
6.3.1. Конституционно-правовые основы государства. 11
6.3.2 Государственное устройство 14
6.3.3. Институт Президентуры Российской Федерации 15
6.3.4. Законодательная власть на федеральном уровне. 16
6.3.5. Исполнительная власть на федеральном уровне 18
6.3.6. Судебная власть на федеральном уровне 19
6.3.7. Организация государственной власти в субъектах Федерации 21
Вопросы для самопроверки 23
Литература 24



6.1. Онтология государственной власти в России

Прежде чем начать разбираться с особенностями политических институтов и организационных структур государственной власти – необходимо понять на основе каких факторов они сформированы. Анализ сложившихся традиций, которые лежат в основе государственной политики уносит нас в глубокие века, на протяжении которых формировалась наша идентичность. Большинство политических решений принимается с учетом характера российской цивилизации и перспективы устойчивого развития, вопреки тем вызовам, которые встают на пути развития нашего государства.

Поэтому немаловажным будет упомянуть о культуре, которая является основой формирования идентичных именно нашему государству традиций и в целом является тем фактором, отличающим человека от всех остальных живых существ. Только люди способны постоянно обогащать свои знания, сохранять накопленные традиции и передавать их из поколения в поколение. Нам свойственна историческая память, уважение к предшествующим поколениям благодаря чему происходит накопление знаний и опыта, представлений о должном и запретах, как неких образцах, которым следуют все. За воспроизводство таких образцов и отвечает культура. Обогащение культуры, влечет развитие общества, а раскультуривание, к деградации, расчеловечеванию.

Давайте разберемся с этими определениями подробнее.

Истори́ческая па́мять — набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в отношении народа. Иногда рассматривается как измерение коллективной (или социальной) памяти.

Забота о сохранении исторической памяти — это не только дань уважения прошлому, своим корням, своей сущности, это и то мировоззренческое начало, которое объединяет нашу общность и является фундаментом нашего суверенитета Схема: Обогащение культуры – развитие общества; Раскультуривание = деградации расчеловечеванию.

Не сложно сделать вывод, что современное государство имеет две основы:

1. Институт государства поддерживает внутренний порядок и суверенитет. Идентичное ощущение граждан к сообществу государства и их личное ощущение принадлежности к нему, формируется на общих ценностях.

Ослабление чувства национально-государственной идентичности равнозначно атомизации общества, превращению народа в население и утрате устойчивости государством, что делает его не способным сохранять целостность, а тем более продолжать устойчивое развитие.

Триада «суверенитет – идентичность – безопасность» – краеугольный камень любой государственности, неприкосновенная «пограничная полоса», защищающая национальные государства от трансграничной экспансии со стороны глобальных центров управления во главе с «мировым гегемоном» в лице США.

Можно с уверенностью предположить, что в условиях кризиса современного миропорядка, чреватого реальным «столкновением цивилизаций» по сценарию С. Хантингтона, роль культурного фактора в обеспечении государственного суверенитета и национальной безопасности будет неуклонно возрастать, так как именно культуре принадлежит роль хранительницы цивилизационного кода нации, ее ценностного базиса.

Важнейшей функцией культуры является защита цивилизационного, ментального кода нации. В условиях мирового гуманитарного кризиса культура становится оружием духовной обороны. В этих условиях фальсификация истории Отечества, традиционных культурных ценностей и смыслов должна рассматриваться как серьезная и непосредственная угроза национальной безопасности. Этой отнюдь не мифической угрозе должен быть поставлен надежный общественный заслон.

Политическая система общества или политическая организация общества — это система организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий (отношений) политических субъектов, связанных с осуществлением власти (правительством) и управлением обществом.

Политические институты — это учреждения или система учреждений, организующих и обслуживающих процесс осуществления политической власти, обеспечивающих ее установление и поддержание, а также передачу политической информации и обмен деятельностью между властью и другими сферами политической жизни. Такими институтами являются государство, политические партии и политизированные общественные движения.

Исследованиям современного феномена власти, как многогранной, целостной и универсальной социокультурной системы, в которой представлены и взаимодействуют все компоненты материальной, политической и духовной культуры общества, посвящены работы отечественных авторов (А.С. Панарин, В.В. Ильин, К.С. Гаджиев, А.В. Рябов, А.В. Гайда, В.Ф. Халипов, А.И. Соловьев и др.)

Для понимания сущности института власти и четкого представления о том – для чего были приняты те или иные политические решения, необходимо связать в единое целое ряд актуальных проблем, касающихся сущности и природы политической власти, ее материальных, психологических и духовных оснований, свойств и форм, способов и принципов политического господства, влияния и управления применительно к реалиям современного общества, рыночной экономике и новым правилам цивилизованного демократического государства, учитывающим историко- традиционные начала.

Институты государственной власти – это социальные образования, связанные с осуществлением власти и управлением обществом.

К институтам государственной власти в современном обществе относятся парламент, правительство, глава государства (институт президентства), система судов, а также органы местного управления и самоуправления.

Рассмотрим 3 модели власти:

Социокультурная модель власти указывает социокультурные (правовые, религиозные, моральные и иные) пределы принимаемых политических решений со стороны власти, поскольку она основывается на доверии и поддержке граждан, уважает традиции, нормы и ценности, принятые в данном обществе.

Рыночная модель власти предполагает, что власть сама должна давать участникам политического процесса («политического рынка») преимущественное право на политические решения, и создавать для этого соответствующие экономические условия.

Технократическая модель власти — предоставляет самой власти решать основные проблемы общества и государства в силу ее большей информированности, компетентности и наличия соответствующих технологий.

В конечном итоге, данная теоретико-методологическая триада и составляет основное содержание современной онтологической концепции власти.

Понять характер и динамику изменений власти можно только в единстве трех основных измерений: материальном, психологическом и духовном, которые являются наиболее важными составляющими ее природы.

Материальное измерение показывает степень зависимости власти от экономических отношений, прежде всего от распределения и перераспределения собственности и богатства, от конкретных исторических особенностей сложившейся формы организации труда, и, в конечном счете, от уровня материального благосостояния государства и его граждан. Исходя из этого в современных рыночных условиях формируется представление о материальной природе власти. Эти факторы легитимируют не только существующий в обществе политический и правовой порядок, но и самым непосредственным образом укрепляют сложившиеся отношения власти и создаваемый ею политический режим.

В политической сфере в качестве субъекта общественной власти личность получает право внешнего господства над людьми, право управлять ими или контролировать их поведение и деятельность. И если здесь нет собственности в правовом ее понимании, т.е., по существу, все атрибуты внешнего принуждения, сила и энергия тех средств, к которым прибегает всякая политическая власть. Наряду с этим, вторая тенденция выводится, как показывает история философской и политической мысли, из представлений о природе прав и правового определения понятия «личность».

Однако помимо материального, другим не менее важным параметром оценки реального состояния социального бытия власти является ее **психологическое измерение**, которое показывает, как велика зависимость власти от социально-психологических детерминант — традиций, привычек, колебаний общественного настроения, личных качеств людей, идущих во власть и, наконец, какова степень политической социализации самой

власти, ее адаптированность в том социокультурном пространстве, в котором она проявляет силу своего властного влияния, проводит свои решения, считаясь с сложившимися национальными культурно-историческими традициями, обычаями, нормами и ценностями данного общества. Поэтому онтологические основания на уровне психологической природы властного воздействия ассоциируются и отождествляются, прежде всего, с разумной «осмысленностью», адекватностью, адаптивностью взаимодействия субъекта власти и объекта влияния.

Положительное общественное признание власти, выраженное понятием легитимности, всегда оказывается прочно связанным или вызывает соответствующие чувства и настроения граждан, когда не страх наказания и не сила, а заинтересованность, симпатия, уважение или даже любовь к своим политикам нередко становятся для власти главным основанием ее права на управление.

Во всяком случае, такие формы общественного признания, как одобрение, приверженность, преданность, поддержка, лояльность и т. п. выражают, с качественной стороны, определенный характер психологической совместимости власти и масс, а с количественной — степень доверия к власти и рейтинг ее популярности. По мере роста общей и политической культуры граждане перестают быть пассивным объектом властного воздействия. В этих условиях любое психологическое давление в скрытых или явных формах обычно воспринимается как посягательство на внутреннюю свободу человеческого Я, на его право самоопределения и человеческое достоинство. Поэтому проблема политического влияния на психологическом уровне обнаруживается в способности власти к более тесной и гармоничной идентификации себя, т.е. властвующего меньшинства, с управляемым большинством. Нагляднее всего эта проблема проявляет себя в процессе подготовки и осуществления избирательных кампаний, когда на оценку избирателям предлагаются различные программы дальнейшего социально-экономического развития государства в целом или отдельных сфер и регионов. Итак, психологический аспект исследования властного влияния актуализирует не только способность власти подчинять, но и готовность ей подчиняться со стороны объекта влияния. «Властвовать, значит, налагать свою волю на других, однако с тем чтобы это наложение добровольно принималось теми, кто подчиняется».

Легитимность— это такое взаимоотношение между властью и людьми, при котором люди дают положительную оценку политическим институтам, концентрирующим в себе властные полномочия, признают их право на принятие управленческих решений и готовы им подчиняться. Легитимная власть оценивается признающими ее людьми как правомерная и справедливая. Легитимность означает также наличие у власти авторитета и соответствие этой власти основным ценностным ориентациям большинства граждан.

На основе обобщения исторического опыта целого ряда стран Вебер выделяет две **формы традиционного легитимного господства**: патриархальную и сословную.

Патриархальная форма организации традиционной власти имела место, по мнению Вебера, в Византии. Отсюда складывается еще одна особенность – восприятие в сознании людей роли лидера, правителя как прообраз отца. Само название нашей родины –«Россия» предполагает женское начало. С присущим к этому восприятием –Родины-матери и желанием оберегать ее, ведь женщина символ продолжения жизни, оберег для ее семьи. Так и Родина

для нас воспринимается как мать. И конечно отсюда можно наблюдать патриархальные тенденции в восприятии лидера. Как и в прежние времена – царь, император, а сегодня Президент воспринимается нами как отец, с присущими ему качествами защиты государства от внешних и внутренних угроз. Эти традиции еще в большей мере укрепляются православной верой.

Наконец, онтологическая статус политической власти проявляется и на уровне ее **духовной природы** и обнаруживает себя в качестве сущности политической воли как «заботы», охватывающей все сферы и аспекты человеческого бытия. Такая власть становится «созидающей волей», причем она не исключает и не подавляет основы человеческого бытия — волю к жизни, хозяйственную волю, нравственную волю, не стремится вытеснить из повседневной жизни «дух народа», а пытается соединить их в некотором гармоническом единстве.

У России всегда был свой путь, он продиктован нам нашими великими предшественниками, которые наградили мир высокотехнологичными открытиями. Мы живем в Великой стране, которая на протяжении всей своей истории порождала умы, способные изменить мир.

6.2. Модернизация власти на современном этапе.

Современное состояние российской государственности – следствие политической трансформации, связанной с распадом Советского Союза и формирования на его территории 15 независимых государств, раньше входивших в состав СССР на правах отдельных республик. Несмотря на этот факт, актуальная конфигурация российской государственности сохраняет высокую степень преемственности с отечественным институциональным и историко-культурным наследием; Российская Федерация является государством - продолжателем предшествующего политического опыта и одним из правопреемников СССР на международной арене.

На рубеже веков (XX-XXI вв), когда пришло время подводить итоги посткоммунистического развития стран Центральной и Восточной Европы, а также бывших республик СССР, в отношении России стала распространяться субъективность мнений характерной как для западных, так и для отечественных исследователей. Если в начале 1990-х гг. в оценках перспектив развития России в экономической и политической сферах можно было увидеть чрезмерный оптимизм, то к концу десятилетия пессимистические прогнозы стали преобладающими. Даже Дж. Сакс — американский экономист, бывший долгое время советником российского правительства, весьма негативно высказывался не только по поводу результатов реформ, но и относительно их стратегии, к выработке которой он сам имел непосредственное отношение. Начиная с середины 90-х гг. XX в. в работах зарубежных и отечественных политологов стало преобладать мнение, что Россия не сумела воспользоваться существовавшими шансами и совершить демократизацию, что в целом ее экономическая и политическая трансформация завершилась неудачей.

В самой России сложившийся в начале XXI в. политический режим определяют также неоднозначно. Одно время широкое распространение получил термин «управляемая демократия». Имелось в виду, что, в отличие от 1990-х гг., характеризовавшихся высокой степенью политической нестабильности, а с избранием на пост Президента РФ В. В. Путина верховная власть стала предпринимать меры для стабилизации ситуации, целенаправленно влиять на развитие политических процессов в стране. Постепенно определение «управляемая демократия» выходит из употребления, и его место занимает новое определение — «суверенная демократия». Это целая концепция, которая должна, с одной стороны, отклонить обвинения нынешней власти в отходе от демократических принципов, а с другой — обосновать самобытность российского пути экономического и политического развития, самостоятельный и независимый курс Российской Федерации на международной арене.

Между тем идея **«суверенной демократии»** в том виде, как она была интерпретирована, некорректна с теоретико-методологической точки зрения: феномены демократии и суверенитета имеют отношение к различным сферам политической жизни. Демократия — один из типов политического режима, а суверенитет означает самостоятельность и независимость государственной власти безотносительно характера политического режима, в рамках которого такая власть осуществляется. На это обстоятельство обращал внимание Д. А. Медведев, занимавший в тот момент пост первого вице-премьера в Правительстве РФ. В интервью журналу «Эксперт» Д. А. Медведев говорил, что «суверенная демократия — далеко не идеальный термин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более правильно говорить о

подлинной демократии или просто о демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета. Если же к слову “демократия” приставляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии».

Развивая эту мысль, он отмечал, что **«есть триада признаков государства**: форма государственного устройства, форма правления и политический режим. Это три кита, на которых стоит государство. Но если говорить о политическом режиме, форме государства, форме государственного устройства, то, конечно, демократия — абсолютно фундаментальная вещь. И ее можно противопоставлять только диктаторским и тоталитарным режимам. Что касается суверенитета, то не следует забывать, что он означает верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вне пределов государства. Поэтому, когда говорится о таком признаке государства, как суверенитет, имеются в виду именно эти качественные категории. Они не в большей степени важны, чем сама демократия.

Сложившаяся в современной России политическая система отличается от западных образцов демократии, но только в данном представлении она соответствует ряду присущих отечественной политической культуре традиций. Внешне современная политическая система России и многие ее институты похожи (с некоторыми отличиями) на систему и институты Российской империи начала XX в. Так, вместо императора, мы сегодня имеем всенародно избранного президента с весьма широкими полномочиями. Государственная дума очень напоминает и по названию, и по функциям свою предшественницу из дореволюционной России, хотя и формируется на более демократических началах. Верхняя палата парламента теперь называется (в отличие от прошлого) Советом Федерации, но также, как и дореволюционный Государственный совет, не избирается (воссоздан и Госсовет, правда в ином качестве). Правительство в Российской Федерации почти в той же степени зависит от президента, в какой в Российской империи оно находилось под контролем монарха. Подобные сравнения дают основания некоторым публицистам делать вывод об авторитарности (и даже тоталитарности) существующего политического режима.

Под понятием **«политический режим»** (фр. regine — управление) традиционно понимается характер отношений между центральными органами государства, осуществления государственной власти, то есть система методов и способов осуществления власти.

В юридической литературе **государство** определяют как исторически сложившуюся особую политическую организацию, обладающую суверенитетом, располагающую аппаратом управления и принуждения и придающую своим требованиям обязательную для населения всей страны силу.

От органов управления до государственных (первобытных) форм общества государство отличается следующими признаками:

Наличием публичной власти, представляющей собой совокупность аппаратов защиты общества от посягательств извне, принуждения и охраны установленного порядка (вооруженные силы, специальные службы и правоохранительные органы), а также управления (органы законодательной и исполнительной власти, выступающие носителями государственного суверенитета).

Административно-территориальной организацией населения страны и властного аппарата, отличающей ее от первобытного общества, в котором подчиненность людей власти зависела от кровнородственных связей и принадлежности к тому или иному племени, роду или семье.

Государственным суверенитетом, то есть независимостью государственной власти от всякой иной власти внутри страны и вне ее, выраженной в исключительном праве самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней политики.

Сбором налогов с населения, направляемых на содержание органов государственного управления, развитие национальной и региональной экономики, поддержку социальной сферы.

Существуют разные подходы к определению содержания понятия «государственное управление». Например, И. А. Василенко рассматривает государственное управление как систему принятия политических и административных решений, которые проводятся в жизнь с помощью государственного аппарата. А. И. Радченко предлагает понимать под государственным управлением деятельность исполнительных органов власти по воздействию на объект управления для его перевода в состояние, необходимое для достижения цели соответствующего территориального образования посредством принятия нормативно-правовых актов, организации и контроля их исполнения.

Государственное управление (англ. – Public Administration - это процесс достижения национальных целей и задач через государственные организации.

Оценка эффективности системы государственного управления предполагает комплексный анализ соотношения между: политической системой; государственной властью; институтами гражданского общества; моделью социально-экономического развития; социокультурными институтами.

Россия — не просто государство, это целый континент с несметными богатствами, непревзойденным человеческим потенциалом, собственным богатейшим опытом. Народу России нечего занимать. В Великой многонациональной России вновь и вновь будут пробуждаться сознание гордости и стремление использовать свои собственные силы в сохранении и приумножении достоинства нашей державы. Конечно, основной целью государства остается укрепление Суверенитета страны.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона — защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.

6.3. Конституционно-правовые основы организации системы государственного управления в Российской Федерации.

6.3.1. Конституционно-правовые основы государства.

Российская Федерация является конституционным государством, основанным на принципах разделения властей. Конституция Российской Федерации, была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а в 2020 году были внесены важнейшие поправки. Конституция РФ устанавливает основы организации государственной власти и гарантирует права и свободы граждан.

Поправки в Конституцию, вступившие в силу от 4 июля 2020 года и одобренные общероссийским голосованием - укрепляют это основание. В отличии от прежней редакции Конституция адаптирована под современные потребности государства и общества для достижения устойчивого дальнейшего развития и отражает те принципы, которые отвечают потребностям суверенного и успешного пути. С течением времени общество и государство трансформируется и принципы, описанные в Конституции ранее уже, не могли отвечать надвигающимся вызовам и сложившимся запросам общества.

Российская Федерация имеет федеративный характер организации, что означает, что власть разделена между федеральным центром и субъектами федерации. Федеральный центр осуществляет общегосударственные функции, такие как оборона, внешняя политика и валюта, а субъекты федерации имеют право на управление своими внутренними делами в рамках федерального законодательства.

Основой федеративной системы России является Конституция Российской Федерации, которая определяет компетенцию федерального и регионального уровней власти, а также механизмы взаимодействия между ними. Субъекты федерации имеют право на создание и управление своими органами власти, законодательством и бюджетом, соблюдая федеральные законы и Конституцию.

Российская Федерация также имеет республиканский характер организации. Это означает, что государственная власть основана на принципе народного суверенитета, где народ является источником власти. Народ России выражает свою волю через выборы и участие в политической жизни страны. Россия является республикой, где главой государства является Президент, который избирается на основе всеобщего равного и прямого выбора.

В России также существует многопартийная система, где политические партии играют важную роль в формировании политического ландшафта и представляют различные политические взгляды и интересы граждан. Гарантируется свобода создания и участия в политических партиях, а также свобода выражения политических убеждений и мнений.

В Конституции Российской Федерации заложен принцип "социального государства". Это означает, что государство обязано заботиться о социальном благополучии своих граждан и обеспечивать равенство возможностей для всех.

Принцип "социального государства" предполагает, что государство должно гарантировать социальные права граждан, такие как право на труд, социальное обеспечение, здравоохранение, образование, место проживания и прочие. Государство осуществляет социальную политику, направленную на улучшение качества жизни граждан и снижение социальной неравенства.

Конституция Российской Федерации также закрепляет принцип государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Государство обязуется создавать условия для развития семьи, защищать права детей и обеспечивать социальную поддержку семей с детьми.

Кроме федеративного и республиканского характера, Российская Федерация также является многонациональной страной. В ее состав входят различные этнические группы, с разными языками, культурами и традициями. Конституция России признает и гарантирует равенство всех граждан независимо от национальной принадлежности.

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип государственной поддержки и защиты многонациональности. Государство обязуется обеспечивать условия для сохранения и развития культурных, языковых, религиозных и иных особенностей народов России. Гражданам гарантируется свобода использования своего родного языка, сохранение своей национальной и культурной идентичности, а также участие в управлении делами, касающимися их национальных интересов.

В России отвергается и не допускается национализм, основанный на превосходстве или дискриминации какой-либо национальной группы. Конституция гарантирует равные права и свободы для всех граждан, независимо от их национальной принадлежности. Пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды запрещена и преследуется законом.

Отсутствие национализма в Российской Федерации является одной из сильных сторон ее политического устройства. Это имеет ряд преимуществ для нашего государства:

1. **Многонациональное единство:** В стране проживают люди разных национальностей, и отсутствие национализма способствует снижению конфликтов и споров на национальной почве.

2. **Гражданское общество:** Отсутствие национализма способствует развитию гражданского общества, где люди идентифицируют себя в первую очередь как граждане России, а не как представители определенной национальности. Это способствует формированию общества, основанного на равноправии, солидарности и уважении к правам и свободам каждого гражданина.

3. **Стабильность и единство:** Националистические движения могут создавать разделения и несогласия в обществе, а также вызывать напряженность и конфликты между различными национальностями. Отсутствие национализма позволяет укрепить государственную идентичность и поддерживать единство всех российских граждан.

4. **Экономическое развитие:** Отсутствие национализма способствует созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды. В условиях отсутствия этнических и национальных конфликтов предприниматели и инвесторы могут сосредоточиться на развитии экономики и инфраструктуры, что способствует экономическому росту и процветанию.

5. **Международное влияние:** Отсутствие национализма также способствует укреплению международного сотрудничеств с другими государствами, что позволяет России выступать на международной арене как стране, открытой для диалога и сотрудничества с партнерами по всему миру. Это способствует развитию внешнеэкономических связей, политическому диалогу, культурному обмену и научному сотрудничеству, что в свою очередь способствует прогрессу и развитию России.

6. **Поддержка многонациональности:** В России созданы условия для развития и поддержки многонациональности. Государство признает и защищает права и свободы всех национальностей, обеспечивает равные возможности для всех граждан, независимо от их этнической принадлежности. Это способствует сохранению культурного разнообразия, сбережению языков, обычаев и традиций различных этнических групп, что обогащает культурный и социальный потенциал страны.

7. **Укрепление государственной безопасности:** Националистические и этнические конфликты могут стать источником нарушения общественной стабильности и угрозы национальной безопасности. Поддержание единства и солидарности всех граждан России помогает предотвращать подобные конфликты и обеспечивает стабильность и безопасность в стране.

Вышеперечисленные преимущества отражают **принцип территориальной целостности и единства государства**, а также стремление к созданию гражданского общества, основанного на взаимоуважении, толерантности и многонациональном согласии. В России проводятся меры по развитию национальных культур, образованию национальных меньшинств, а также по поддержке их социально-экономического развития.

Разделение властей — это принцип, согласно которому государственная власть разделена на несколько независимых и взаимодействующих ветвей, каждая из которых выполняет определенные функции и ограничивает власть других ветвей.

Конституционный (государственный) строй представляет собой совокупность основополагающих базовых общественных отношений, урегулированных конституционно-правовыми нормами, которые закрепляют народовластие, права и свободы гражданина, федерализм, суверенитет, а также принципы организации государственной власти и местного самоуправления. Конституция РФ устанавливает целостную систему принципов конституционного строя. К ним относятся: права и свободы человека и гражданина как высшая ценность; народовластие и республиканская форма правления; федеративное устройство; разделение властей; государственный суверенитет; верховенство права; политическое и идеологическое многообразие; единство экономического пространства и свобода экономической деятельности; социальный характер государства; светский характер государства; признание и гарантирование местного самоуправления.

6.3.2 Государственное устройство.

Форма государственного устройства России – **федерация**. По виду федераций Российская Федерация – смешанная, национально-территориальная. Среди субъектов есть как образованные по национальному признаку: республики, автономные округа и автономная область, так и по территориальному: края, области, города федерального значения.

Основные принципы федеративных отношений в России, следующие:

– государственная целостность Российской Федерации, единство системы государственной власти;

– равноправие субъектов Российской Федерации, равноправие и самоопределение народов в РФ;

– разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов Федерации.

Все республики в составе России имеет свою конституцию и законодательство. Все остальные субъекты РФ имеют уставы и законодательства.

Конституция устанавливает, что государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими самостоятельно органы государственной власти. Причём, разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией России, федеративными и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Конституция закрепляет перечень предметов ведения Федерации, перечень предметов совместного ведения Федерации и субъектов, а также указывает, что при принятии решений по вопросам, не входящим в эти два перечня, субъекты Федерации имеют всю полноту государственной власти.

Основные принципы построения системы органов государственного управления в РФ:

– -разделение государственной власти на три ветви — в пределах своей компетенции государственные органы независимы, но они взаимодействуют;

– -федерализм – разделение власти на два уровня;

– -осуществление полномочий в интересах реализации прав и свобод граждан;

– -специализация выполнения видов государственной деятельности на основе разделения труда путем наделения каждого органа определенной компетенцией;

– -территориальная организация властных структур;

– -разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти;

– -законность в деятельности государственных органов;

– -обеспечение исполнения полномочий государственных органов институтом государственной службы;

– -государственный язык — употребление в официальном делопроизводстве русского языка.

6.3.3. Институт Президентуры Российской Федерации.

Президент Российской Федерации является главой государства и главнокомандующим Вооруженными Силами. Президент избирается населением на основе всеобщего равного и прямого выбора. Он выполняет исполнительную функцию, осуществляет руководство федеральным государственным аппаратом, назначает и отзывает руководителей федеральных органов исполнительной власти. Президент также ведет внешнюю политику России, представляет страну на международной арене и принимает решения в области безопасности и обороны.

В России в рамках функционирования смешанной республиканской формы правления существует достаточно самостоятельный и сильный центр президентской власти, вынесенный за пределы разделения властей. Институт Президентуры Российской Федерации включает в себя собственно Президента, администрацию Президента и иные совещательные органы при президенте. Этот институт единолично возглавляет Президент. Он назначает и определяет полномочия главы администрации Президента, советников и ряда других должностных лиц, занимающих ключевые посты в Президентуре.

Президент РФ является главой государства и гарантом Конституции РФ, гарантом прав и свобод человека и гражданина.

Выборы президента РФ являются прямыми на основе тайного голосования. Дата выборов определяется Советом Федерации. Чтобы быть избранным в первом туре, нужно набрать большинство голосов (50% + 1 голос).

Статус президента, его полномочия и функции закрепляются в четвертой главе Конституции. Для обеспечения деятельности президента формируется администрация, которая является исполнительным аппаратом и оказывает содействие президенту в осуществлении конституционных полномочий.

Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.

Избранный президент приступает к своим обязанностям с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом. Досрочно прекратить исполнение полномочий Президент может в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от

должности. При этом выборы Президента должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. Во всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства.

Президент может быть досрочно отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Обвинение должно подтверждаться заключением Верховного Суда о наличии в действиях Президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

6.3.4. Законодательная власть на федеральном уровне.

Как и в более чем 65 странах мира в России принят двухкамерный парламентский формат государственного устройства. Таким образом принцип двухпалатности (бикамерализма) определяет состав двух палат Федерального Собрания Российской Федерации: Государственной Думы и Совета Федерации. Государственная Дума является нижней палатой и состоит из выбранных народом депутатов. Она осуществляет законодательную функцию, принимает федеральные законы и контролирует деятельность правительства. Совет Федерации является верхней палатой и представляет интересы субъектов федерации. Он участвует в принятии федеральных законов, осуществляет контроль за соблюдением принципов федерализма и обладает рядом конституционных полномочий.

Статья 94 Конституции РФ устанавливает, что Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Кроме того, поскольку Россия является федеративным государством и имеет самостоятельный уровень государственной власти в субъектах Федерации, законодательную власть также осуществляют законодательные органы субъектов Федерации. Органы законодательной власти РФ и органы законодательной власти ее субъектов не образуют единой системы законодательной власти в РФ, парламенты субъектов Федерации ни в коей мере не подчинены Федеральному собранию и осуществляют свою власть самостоятельно и независимо.

Рассмотрим функционирование Совета Федерации. Верхняя палата парламента в системе разделения властей в России представляет собой ключевой противовес сильному центру президентской власти, характерному для смешанных республик. Поэтому Совет Федерации не может быть распущен Президентом и действует на бессрочной основе. Обновление его состава происходит по принципу ротации сенаторов и связано с их отзывом органами субъектов федерации или окончанием срока полномочий этих органов. Кроме того, именно Совету Федерации принадлежит право окончательного решения об отрешении президента от должности в процедуре импичмента.

К ведению Совета Федерации относятся:

– утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;

– утверждение указов Президента о введении военного или чрезвычайного положения;

– решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил за пределами территории Российской Федерации; назначение выборов Президента;

– отрешение Президента от должности;

– назначение на должность судей Конституционного и Верховного Судов;

– проведение консультаций по предложенным Президентом кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации и прокурорам различных уровней;

– назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

– проведение консультаций по предложенным Президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Кроме того, Совет Федерации, разумеется, принимает участие в законодательном процессе. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией.

Государственная Дума представляет собой нижнюю палату российского парламента и является основным звеном в законотворчестве. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

К ведению Государственной Думы, кроме непосредственно законотворчества, относятся некоторые определяющие вопросы, например:

– утверждение по представлению Президента кандидатуры Председателя Правительства;

– решение вопроса о доверии Правительству;

– заслушивание ежегодных отчетов Правительства о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

В этих полномочиях отражается двойное подчинение правительства России, а значит, находит подтверждение форма правления Российской Федерации – смешанная республика.

Государственная Дума осуществляет также назначение на должность и освобождение от должности ряда должностных лиц, в частности:

– председателя Центрального банка;

– заместителя председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

– Уполномоченного по правам человека.

Кроме того, Государственная Дума объявляет амнистию.

Значительную роль играет Государственная Дума в механизмах привлечения к политической ответственности. В частности, она имеет право выдвинуть обвинение против Президента для отрешения его от должности, т.е. для запуска процедуры импичмента.

Основной функцией обеих палат Федерального Собрания является осуществление законодательного процесса.

Законодательный процесс – это установленный законами и регламентами порядок прохождения закона от проекта до опубликования и вступления в силу. Начальная точка законодательного процесса – это законодательная инициатива, т.е. внесение в Государственную Думу проекта закона.

6.3.5. Исполнительная власть на федеральном уровне

Конституция устанавливает, что исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство РФ под общим руководством Президента.

Правительство является высшим органом исполнительной власти и возглавляет систему исполнительных органов государственного управления (а исключением федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент), обеспечивает их согласованную деятельность и правомочно решать вопросы государственного управления, отнесенные Конституцией и законами к ведению Российской Федерации.

Правовой основой деятельности Правительства является Конституция, Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» и иные законы, а также указы и распоряжения Президента Российской Федерации.

Российское правительство – коллегиальный орган. Конституция Российской Федерации не регулирует структуру кабинета, а лишь устанавливает, что Правительство России состоит из председателя, заместителей председателя и федеральных министров.

Правительство имеет двойную подчиненность: перед Президентом, который фактически осуществляет кадровые перемены в нем, и перед Государственной Думой, которая дает согласие на назначение Председателя Правительства и федеральных министров. Инициатива кадровых решений здесь принадлежит главе государства. В то время как в

странах с парламентской формой республики отправной точкой формирования нового кабинета служат парламентские выборы, в России Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом. Кроме того, Президент может единолично отправить правительство в отставку.

Правительство РФ осуществляет следующие функции:

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение;

представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета;

обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;

обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

осуществляет управление федеральной собственностью; осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;

осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.

Как федеральный орган управления общей компетенции Правительство наделено широкими полномочиями во всех областях жизни страны. Акты, принимаемые Президентом и Федеральным Собранием, решения, требующие финансирования их государственного бюджета и федеральных внебюджетных фондов, принимаются с учетом заключений Правительства.

Главное направление деятельности Правительства – защита интересов государства, прав и свобод граждан, охрана общественного порядка, обеспечение обороноспособности и государственной безопасности. На него возложено руководство в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями, внешнеэкономической деятельности, научно-технического и культурного сотрудничества.

6.3.6. Судебная власть на федеральном уровне

Судебная власть в России осуществляется независимыми судами. Судебная система включает в себя конституционные, гражданские, уголовные и арбитражные суды.

Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет контроль за соблюдением конституционных принципов и норм в закон

Конституция РФ устанавливает, что судебная власть — это разновидность государственной власти, которую осуществляют суды Российской Федерации. Правосудие, согласно Конституции, вправе осуществлять только суд.

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством четырех видов судопроизводства: конституционного; гражданского; административного и уголовного.

Неотъемлемой характеристикой судебной власти является ее полнота. Конституция гарантирует каждому гражданину судебную защиту его прав и свобод, а решения и действия (бездействие) органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Функции и полномочия судебных органов, таким образом, служат своеобразным противовесом в отношении двух других ветвей власти, а в совокупности с ними образуют единую государственную власть.

В настоящее время судебная система РФ состоит из следующих сфер и видов судов:

1. Конституционная юстиция.

Она включает Конституционный Суд РФ, а также конституционные и уставные суды в субъектах РФ, которые, однако, не составляют единой системы с федеральным Конституционным Судом и формируются регионами самостоятельно.

Конституционный суд РФ - высший орган судебной власти по защите конституционного строя. Он состоит из 15 судей. Конституционный Суд разрешает дела о соответствии нормативно-правовых актов Конституции РФ, а также разрешает споры о компетенции между органами государственной власти.

2. Суды общей юрисдикции.

Они включают Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды автономной области и автономных округов, городские суды Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, районные суды, а также военные суды (в гарнизонах, армиях, флотилиях и т.д.).

Они осуществляют правосудие по уголовным, гражданским делам и делам, возникающим из административных правонарушений. Судьями общей юрисдикции субъектов РФ являются мировые судьи, которые в пределах своей компетенции рассматривают гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным законом и законом субъекта РФ.

В эту же систему судов после упразднения Высшего арбитражного суда организационно вошли и арбитражные суды. Арбитражные суды – это специализированные суды по разрешению имущественных, коммерческих споров между предпринимателями. Они

также рассматривают иски предпринимателей о признании недействительными акты государственных органов, нарушающих их законные права и законные интересы.

По процессуальной компетенции суды подразделяются на:

– - суды первой инстанции;

– - суды второй (кассационной) инстанции;

– - суды надзорной инстанции.

Носителем судебной власти является судья – должностное лицо государства, которое наделено полномочиями осуществлять правосудие на профессиональной основе.

Судьи в своей деятельности:

– независимы в своей деятельности и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону;

– не подотчетны никакому органу;

– пользуются неприкосновенностью;

– несменяемы (не подлежат переводу на другую должность или в другой суд без их согласия, полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным Законом;

– не имеют права стать депутатом, заниматься предпринимательской деятельностью

– имеют право заниматься научной и педагогической деятельностью.

Судьи Конституционного Суда и Верховного Суда назначаются Советом Федерации по представлению Президента. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом в порядке, установленном федеральным законом.

Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом.

6.3.7. Организация государственной власти в субъектах Федерации

Российская Федерация, согласно Конституции, имеет федеративную форму государственного устройства. Следовательно, субъекты федерации вправе создавать собственные системы органов государственной власти, которые в пределах компетенции субъектов федерации буду обладать всей полнотой власти.

Субъект РФ – это ограниченно правоспособное территориальное образование, имеющее некоторые черты государственности, построенное на территориальном или национальном принципе образования.

Субъекты РФ обладают автономией (не обладают суверенитетом, суверенитетом обладает только Российская Федерация в целом).

Автономия субъектов выражается в их праве иметь собственное законодательство, в праве на самостоятельную политическую жизнь, самостоятельность в осуществлении государственной власти и формировании структур органов власти. Также субъекты федерации обладают национально-культурной автономией.

Принципы российского федерализма:

– обеспечение государственной целостности страны (ст.5 ч.3 Конституции РФ),

– обеспечение единства системы государственной власти,

– разграничение предметов ведения между органами государственной власти Федерации и субъектов РФ

– равноправие субъектов РФ

– равноправие и самоопределение российских народов, реализуемое только в рамках РФ

– гарантия развития местного самоуправления на всей территории страны независимо от субъекта

– политическое представительство граждан РФ и субъектов Федерации в федеральных органах власти.

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения соответствующих поправок в указанные действующие акты.

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта выполняет следующие функции:

– принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему;

– осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации;

– заслушивает ежегодные отчеты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

– заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской Федерации;

– осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №414, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

Правительство субъекта Федерации является постоянно действующим органом исполнительной власти, обеспечивает исполнение нормативных правовых актов на территории субъекта, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Федерации, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры и др. Правительство субъекта разрабатывает проект бюджета и обеспечивает его исполнение, формирует иные органы исполнительной власти, управляет и распоряжается собственностью субъекта. При этом Правительство субъекта предоставляет ежегодный отчет о своей деятельности и исполнении бюджета региональному парламенту.

Вопросы для самопроверки

1. Почему предыдущая конституция не могла отвечать необходимым потребностям общества и государства?

2. Важно представить такие принципиальные стороны РФ отражают федеративный и республиканский характер ее организации?

3. Что является основой государственного суверенитета?

Литература

1. http://council.gov.ru/

2. http://www.kremlin.ru/acts/bank/45280

3. http://government.ru/

4. http://duma.gov.ru/legislative/documents/constitution/

5. Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия, 2012, 16 января

6. Мау, В. А. Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности / В. А. Мау. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – 488 с.

7. Выступление В.В. Путина на расширенном заседании президиума Совета по культуре и искусству. 3 февраля 2014 года, г. Псков.

8. Филимонов Г. Культурно-информационные механизмы внешней политики США. М., 2012. С. 76.

9. Ланцов, С. А. Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023.

10. Радченко, А. И. Основы государственного и муниципального управления / А. И. Радченко. – Ростов-на-Дону: Март, 2007. – С. 22.

Курс разработан при поддержке
образовательного проекта
«Открытый Политех»



Онлайн-курсы от лучших преподавателей
СПбПУ